III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Corrección de errores de la Resolución de 18/09/2026, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la regularización de la ocupación temporal de terrenos del monte, Pinar de Alcalá, número 73 del catálogo de utilidad pública de Albacete, perteneciente al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, para una línea aérea de media tensión, LAMT 20 kV, Alcalá del Júcar-Villavaliente, a favor de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. [2026/7479]

Advertido error material en la Resolución de 18/09/2026, publicada en el DOCM número 186 de 28 de septiembre de 2026, procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:

Página 33077. Antecedentes de hecho. Sexto. Pliego de condiciones técnico-económicas para la ocupación, donde dice:

El Pliego de Condiciones fue remitido a la empresa el 29 de octubre de 2025.

La empresa firma dicho pliego el día 28 de noviembre de 2025, si bien se añadió un párrafo alegando disconformidad con el abono del canon impuesto, y solicitando que se declare su nulidad en lo que refiere al pago del canon. Asimismo, el día 18 de diciembre de 2025 presenta escrito de oposición a dicho pliego administrativo en el que solicita nuevamente que se declare la nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la anulabilidad del pliego en lo relativo a la imposición del canon, con devolución de las cantidades abonadas indebidamente y de los intereses legales correspondientes.

De forma subsidiaria, solicita también que dicha nulidad o anulabilidad se limite al canon correspondiente a los ejercicios 2021 a 2024, con reintegro de las cantidades satisfechas por esos años y de los intereses legales devengados.

El Servicio de Medio Natural, remitió, con fecha 28 de enero de 2026, requerimiento de subsanación a la empresa, concediéndole un plazo de diez días para presentar el Pliego debidamente firmado y sin comentarios, reservas o añadidos, pudiendo aportar las alegaciones y documentos que considerase oportunos. Se informa, además, que en caso contrario se le tendría por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo del expediente y a la posterior apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

La empresa presenta el 20 de febrero de 2026 el Pliego firmado y aceptado en todas sus condiciones, junto con recurso de alzada contra el Pliego de condiciones de la ocupación.

Del mismo modo el día 16 de marzo de 2026 se remite el Pliego al propietario del monte, al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar para su aceptación, el cual es recibido firmado el 20 de marzo de 2026.

Debe decir:

El Pliego de Condiciones fue remitido a la empresa el 29 de octubre de 2025.

La empresa firma dicho pliego el día 28 de noviembre de 2025, si bien se añadió un párrafo alegando disconformidad con el abono del canon impuesto, y solicitando que se declare su nulidad en lo que refiere al pago del canon. Asimismo, el día 18 de diciembre de 2025 presenta escrito de oposición a dicho pliego administrativo en el que solicita nuevamente que se declare la nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la anulabilidad del pliego en lo relativo a la imposición del canon, con devolución de las cantidades abonadas indebidamente y de los intereses legales correspondientes. De forma subsidiaria, solicita también que dicha nulidad o anulabilidad se limite al canon correspondiente a los ejercicios 2021 a 2024, con reintegro de las cantidades satisfechas por esos años y de los intereses legales devengados.

El 29 de diciembre de 2025, la empresa abona la parte del canon correspondiente a la entidad propietaria (80 %), tanto de las anualidades atrasadas como del canon correspondiente al periodo de treinta años. Asimismo, con fecha

30 de diciembre de 2025, abona la parte del canon correspondiente al fondo de mejoras (20 %) de las anualidades atrasadas y para el periodo de treinta años.

El Servicio de Medio Natural, remitió, con fecha 28 de enero de 2026, requerimiento de subsanación a la empresa, concediéndole un plazo de diez días para presentar el Pliego debidamente firmado y sin comentarios, reservas o añadidos, pudiendo aportar las alegaciones y documentos que considerase oportunos. Se informa, además, que en caso contrario se le tendría por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo del expediente y a la posterior apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

La empresa presenta el 20 de febrero de 2026 el Pliego firmado y aceptado en todas sus condiciones, junto con recurso de alzada contra el Pliego de condiciones de la ocupación.

Del mismo modo el día 16 de marzo de 2026 se remite el Pliego al propietario del monte, al Ayuntamiento de Alcalá del Júcar para su aceptación, el cual es recibido firmado el 20 de marzo de 2026.

Página 33077. Antecedentes de hecho. Séptimo, donde dice:

Con fecha 14 de febrero de 2026 se emite informe favorable firmado por la Jefa del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.

Debe decir:

Con fecha 18 de abril de 2026 se emite informe favorable firmado por la Jefa del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.

Página 33078. Fundamento de derecho. Cuarto, donde dice:

El canon de ocupación anual se fija en 14.238,31 €/año.

El canon deberá ser abonado del siguiente modo: el 20% en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado “Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista”, el restante 80% se ingresará a entidad propietaria, el ayuntamiento de Alcalá del Júcar.

Debe decir:

El canon total correspondiente a los treinta años de ocupación se fijó en cuatrocientos veintisiete mil ciento cuarenta y nueve euros con treinta céntimos (427.149,30 €), y fue abonado del siguiente modo: el 20% en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado “Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista”, y el restante 80% se ingresó a la entidad propietaria, el Ayuntamiento de Alcalá del Júcar.